

1. Champ d'application

Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) régissent l'ensemble des prestations fournies par LA GLOBAL CORPORATE, notamment :

Déménagements nationaux et internationaux

Nettoyages professionnels

Manutention spécialisée

Transport d'objets spécifiques

Montage et démontage de stands

Relocalisation d'entreprise

Toute commande implique l'acceptation pleine et entière des présentes CGV.

Ces conditions sont régies par le droit suisse, notamment les articles 394 et suivants (mandat), 440 et suivants (transport) et 97 et suivants du Code des obligations suisse (CO).

2. Formation du contrat

Conformément aux articles 1 et suivants du Code des obligations suisse (CO), le contrat est formé par l'échange réciproque et concordant de manifestations de volonté des parties.

Le contrat entre le client et LA GLOBAL CORPORATE est réputé valablement conclu dès

3. Obligations du client

Le client s'engage à :

Fournir des informations exactes, complètes et conformes à la réalité

Déclarer tout objet fragile, dangereux ou de valeur

Garantir l'accessibilité des lieux

Obtenir les autorisations nécessaires (stationnement, douanes, circulation, etc.)

Être présent ou représenté lors des opérations

Le client doit veiller à lire et connaître les présentes Conditions Générales de Vente.

LA GLOBAL CORPORATE ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'une négligence du client à cet égard.

3.1 Emballage et informations

Sauf accord contraire, le client est responsable d'un emballage approprié des biens à transporter.

Il doit fournir en temps utile des indications précises concernant :

L'adresse complète du destinataire

Le lieu exact de livraison Les conditions locales (étages, ascenseur, accès restreint, stationnement, etc.)

Le client est tenu d'attirer expressément l'attention du prestataire sur :

Les caractéristiques particulières de la marchandise

Les risques spécifiques liés aux biens transportés

Les dommages potentiels que ces biens pourraient subir

À défaut d'indication précise, le déménageur est en droit de considérer la marchandise comme des effets personnels usagés.

3.2 Formalités douanières et documents

Sous réserve d'accord contraire, il appartient au client :

De fournir tous les documents nécessaires

D'obtenir les autorisations administratives requises

D'organiser les mesures de circulation nécessaires

Le client doit procurer les documents requis par les autorités douanières et garantit :

Leur exactitude

Leur remise en temps utile

Leur caractère complet

Il assume toutes les conséquences résultant :

D'un défaut de documents

D'une remise tardive

D'informations inexactes

Il doit au prestataire tous les débours liés aux opérations douanières.

Le prestataire n'est pas tenu de faire l'avance des frais de transport, droits de douane ou autres redevances.

Il peut exiger des avances dans la monnaie correspondante.

En cas d'avance effectuée par LA GLOBAL CORPORATE, celle-ci a droit :

À une commission sur l'avance

Aux intérêts sur la somme avancée

À une compensation équitable en cas de perte de change

3.3 Délais, attente et impossibilité d'exécution

Le client doit veiller à ce que :

Les opérations de chargement et déchargement puissent commencer à l'heure convenue

Les lieux soient accessibles sans retard

Si la prestation ne peut être exécutée au moment convenu pour une raison imputable au client, celui-ci doit en informer immédiatement le prestataire.

Tous travaux et coûts supplémentaires résultant d'un retard ou d'une prise en charge tardive sont à la charge exclusive du client.

Si le déchargement ne peut commencer après un temps d'attente de quatre

(4) heures, le prestataire est en droit :

De déposer les marchandises dans un entrepôt

Aux frais, risques et périls du client

Dans ce cas, la responsabilité du prestataire se limite au choix diligent de l'entrepôt.

3.4 Inventaire

Si le client établit lui-même un inventaire, celui-ci doit être conforme à la réalité.

Le client en assume l'entière responsabilité vis-à-vis :

Du prestataire

Des entreprises de transport

Des autorités douanières

De toute autorité compétente

3.5 Marchandises exclues

Sont expressément exclus du transport :

L'argent liquide

Les titres au porteur

Les papiers-valeurs

Les métaux précieux

Sauf déclaration préalable écrite et accord spécifique.

4. Finalités du traitement

Conformément aux dispositions de la Loi fédérale sur la protection des données (LPD 2023) et de son ordonnance d'exécution (OPDo), LA GLOBAL CORPORATE traite les données personnelles de manière licite, proportionnée, transparente et conforme au principe de bonne foi.

Les données personnelles sont collectées et traitées exclusivement dans les finalités déterminées, explicites et légitimes suivantes :

La préparation, la conclusion et l'exécution des relations contractuelles, conformément aux articles 1 et suivants du Code des obligations suisse (CO)

La gestion administrative, opérationnelle, organisationnelle et comptable des prestations fournies

L'établissement des factures, le suivi des paiements, la gestion des créances et, le cas échéant, les procédures de recouvrement

La communication professionnelle avec les clients, partenaires commerciaux, sous-traitants, compagnies d'assurance et autorités compétentes

Le respect des obligations légales, fiscales, réglementaires et contractuelles applicables en Suisse

L'amélioration continue des services, notamment par l'analyse interne, le contrôle qualité et l'optimisation organisationnelle

La mise en œuvre d'actions de communication et de marketing direct, uniquement lorsque le consentement préalable et explicite de la personne concernée est requis par la législation applicable

Les données traitées sont strictement limitées à celles nécessaires à la réalisation des finalités susmentionnées, conformément au principe de proportionnalité et de minimisation des données.

Aucun traitement ultérieur incompatible avec ces finalités ne sera effectué, sauf en cas d'obligation légale ou de consentement valable de la personne concernée.

5. Communication à des tiers

Conformément à la Loi fédérale sur la protection des données (LPD 2023), les données personnelles ne sont communiquées à des tiers que dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation des finalités contractuelles, au respect d'une obligation légale ou à la défense des intérêts légitimes de LA GLOBAL CORPORATE.

Les données peuvent notamment être transmises aux catégories de destinataires suivantes :

Sous-traitants mandatés pour l'exécution des prestations

Transporteurs et partenaires logistiques

Compagnies d'assurance

Conseillers juridiques, fiscaux ou comptables

Autorités administratives, fiscales ou judiciaires lorsque la loi l'exige

Lorsque le traitement est confié à un sous-traitant, celui-ci agit exclusivement sur instruction de LA GLOBAL CORPORATE et fait l'objet d'un engagement contractuel garantissant :

Le respect des dispositions applicables de la LPD

La mise en place de mesures techniques et organisationnelles appropriées

Un niveau de protection des données équivalent aux exigences du droit suisse

Aucune communication de données n'est effectuée à des fins commerciales sans base légale ou consentement valable de la personne concernée.

L'acceptation écrite du devis par le client (signature manuscrite ou électronique) ;

La confirmation écrite par courrier électronique ;

Le paiement d'un acompte ;

Ou le commencement d'exécution de la prestation par accord des parties.

L'acceptation peut être exprimée sous toute forme permettant d'en établir la preuve, y compris par voie électronique, conformément à l'article 14 CO.

Les devis constituent des offres au sens des articles 3 et suivants CO.

Ils sont valables pour la durée indiquée sur l'offre. À défaut d'indication contraire, le devis est valable trente (30) jours à compter de sa date d'émission.

Toute modification ou prestation complémentaire doit faire l'objet d'un accord écrit entre les parties.

6. Prestations non incluses

Sauf stipulation expresse et écrite contraire dans le devis ou le contrat, les prestations suivantes ne sont pas comprises dans l'offre standard de LA GLOBAL CORPORATE et font l'objet d'une facturation distincte ou d'un accord spécifique préalable :

L'emballage spécialisé ou technique nécessitant des matériaux particuliers (caisses sur mesure, emballage renforcé, protection spécifique)

Le transport, la manutention ou le levage d'objets d'un poids supérieur à 100 kilogrammes

Le déplacement de pianos, coffres-forts ou objets assimilés

Les manipulations spéciales nécessitant des équipements particuliers tels que nacelle élévatrice, monte-meubles externe, grue ou passage par fenêtres et balcons

Les formalités douanières, déclarations administratives spécifiques et frais y afférents

La souscription d'assurances complémentaires ou spécifiques à la demande du client

Tous frais imprévus liés aux conditions d'accès, notamment restrictions de circulation, absence d'autorisation de stationnement, accès difficile, distance excessive de portage ou contraintes structurelles du bâtiment

Toute prestation non expressément incluse dans le devis accepté est réputée exclue et pourra faire l'objet d'un devis complémentaire.

7. Transport d'œuvres d'art, antiquités et objets de valeur

Les œuvres d'art, antiquités, pièces de collection et tout objet présentant une valeur particulière (historique, artistique, financière ou sentimentale) doivent impérativement être déclarés par écrit par le client avant la conclusion du contrat ou, au plus tard, avant le début de la prestation.

Cette déclaration doit préciser :

La nature exacte des biens concernés

Leur valeur estimative

Toute exigence particulière en matière de manutention, de transport ou de conservation

À défaut de déclaration écrite préalable et de souscription d'une assurance spécifique adaptée à la valeur réelle des biens, le transport est effectué aux risques exclusifs du client.

Dans ce cas, LA GLOBAL CORPORATE décline toute responsabilité pour perte, détérioration ou dommage affectant ces biens, dans les limites autorisées par le droit suisse.

Toute prestation impliquant la manipulation, l'emballage spécialisé ou le transport sécurisé d'œuvres d'art ou d'antiquités fera l'objet d'un devis spécifique et d'un accord contractuel distinct.

8. Manutention spécialisée et montage de stands

Les prestations de :

Montage et démontage de stands

Installations techniques ou événementielles

Manutention spécialisée nécessitant des compétences techniques particulières

font obligatoirement l'objet d'un devis spécifique et d'un accord contractuel écrit précisant de manière détaillée l'étendue des prestations, les responsabilités respectives des parties, les délais d'exécution ainsi que les conditions techniques applicables.

Ces prestations sont exécutées sur la base des informations, plans, instructions et spécifications fournis par le client ou par tout tiers mandaté par celui-ci (organisateur, architecte, régisseur, exploitant du site, etc.).

Le client garantit l'exactitude, la conformité réglementaire et la faisabilité technique des informations communiquées.

LA GLOBAL CORPORATE n'assume aucune responsabilité en cas :

D'instructions inexactes, incomplètes ou tardives

De défaut structurel du site d'installation

De non-conformité des infrastructures mises à disposition

D'intervention ou modification par un tiers

De contraintes imposées par l'organisateur ou l'exploitant du site

Sauf disposition impérative contraire du droit suisse, la responsabilité de LA GLOBAL CORPORATE est strictement limitée aux cas de faute grave ou intentionnelle dûment prouvée.

Toute responsabilité pour faute légère est exclue dans les limites autorisées par les articles 100 et 101 du Code des obligations suisse (CO).

En tout état de cause :

Seuls les dommages directs sont susceptibles d'indemnisation

Les dommages indirects, pertes d'exploitation, pénalités contractuelles, pertes de chiffre d'affaires ou atteintes à l'image sont expressément exclus

La responsabilité financière demeure soumise aux plafonds prévus à l'article 9 des présentes CGV

Le client est seul responsable de l'obtention des autorisations administratives, techniques et sécuritaires requises pour l'installation et l'exploitation des structures.

9. Responsabilité

La responsabilité de LA GLOBAL CORPORATE est régie par les dispositions applicables du Code des obligations suisse (notamment les articles 97 et suivants, 398, 440 et suivants CO), sous réserve des limitations prévues ci-après.

9.1 Principe

LA GLOBAL CORPORATE répond uniquement des dommages directs résultant d'une faute prouvée imputable à l'entreprise ou à ses auxiliaires.

Toute responsabilité pour faute légère est exclue dans les limites autorisées par le droit suisse.

9.2 Limitation financière

Sauf convention contraire ou assurance complémentaire souscrite par le client, la responsabilité est limitée :

À la valeur vénale du bien au moment du dommage

Avec un plafond maximal de CHF 100'000 par sinistre

En aucun cas, la responsabilité ne pourra excéder le montant total facturé pour la prestation concernée.

9.3 Exclusion des dommages indirects

Sont expressément exclus :

Les dommages indirects

Le manque à gagner

La perte d'exploitation

Les pertes de données

Les dommages immatériels

Les pertes consécutives à un retard non fautif

9.4 Exclusions spécifiques

Aucune responsabilité n'est assumée en cas de :

Force majeure

Conditions météorologiques extrêmes

Instructions inexactes ou incomplètes du client

Emballage insuffisant fourni par le client

Vices propres de la marchandise

Intervention ou faute d'un tiers

Sous-traitance correctement sélectionnée

9.5 Objets de valeur

Sans déclaration écrite préalable et assurance spécifique, sont exclus de toute responsabilité :

Espèces

Bijoux

Titres

Métaux précieux

Documents importants

Supports informatiques et données

9.6 Réclamation

Toute réclamation doit être formulée par écrit dans un délai de :

5 jours ouvrables pour les dommages apparents

5 jours dès la découverte pour les dommages cachés

À défaut, toute prétention est réputée périmée.

9.7 Assurance complémentaire

Une assurance transport complémentaire peut être souscrite à la demande expresse du client avant l'exécution de la prestation.

10. Exclusion de responsabilité

Conformément aux articles 97 et suivants et 101 du Code des obligations suisse (CO), LA GLOBAL CORPORATE ne saurait être tenue responsable de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite de la prestation lorsque celle-ci résulte d'une cause qui ne lui est pas imputable.

La société est notamment libérée de toute responsabilité dans les cas suivants :

a) Force majeure

Tout événement imprévisible, inévitable et extérieur échappant au contrôle raisonnable de LA GLOBAL CORPORATE, incluant notamment : catastrophes naturelles, incendies, inondations, pandémies, grèves, conflits sociaux, décisions ou restrictions administratives, fermetures de frontières, pénuries de carburant ou perturbations majeures des transports.

b) Conditions météorologiques extrêmes

Intempéries exceptionnelles rendant l'exécution normale de la prestation impossible ou dangereuse, notamment : tempêtes, verglas, fortes chutes de neige, inondations ou canicule extrême.

c) Faute ou négligence du client

Instructions inexactes, incomplètes ou tardives, absence du client au moment convenu, défaut d'autorisation administrative, non-respect des obligations prévues par les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) ou tout manquement du client ayant un impact direct sur la prestation.

d) Emballage insuffisant ou inadapté fourni par le client

Lorsque les biens ont été emballés par le client ou sous sa responsabilité et que le dommage résulte directement d'un emballage défectueux ou inapproprié.

e) Sous-traitance correctement sélectionnée

Lorsque la prestation est confiée à un auxiliaire ou sous-traitant sélectionné avec diligence, disposant des qualifications et assurances requises pour l'exécution correcte de la prestation, conformément à l'article 101 CO.

11. Assurance transport

Le client a la possibilité de souscrire, sur demande écrite, une assurance complémentaire destinée à couvrir les risques liés au transport des biens confiés à LA GLOBAL CORPORATE.

La souscription doit être formalisée avant l'exécution de la prestation.

Les conditions, limites et primes de l'assurance sont définies dans le contrat ou la police correspondante.

En l'absence de souscription d'une assurance complémentaire, LA GLOBAL CORPORATE n'est responsable des biens transportés que dans les limites prévues par les présentes Conditions Générales de Vente et par la législation suisse applicable.

12. Annulation et Résiliation

12.1 Annulation par le client avant prestation

Le client peut annuler la prestation selon les modalités suivantes :

Délai avant la prestation	Montant dû par le client
Plus de 30 jours	Remboursement intégral
Entre 14 et 30 jours	30 % du prix forfaitaire
Moins de 14 jours	65 % du prix forfaitaire
Moins de 48 heures	85 % du prix forfaitaire

12.2 Résiliation anticipée d'un contrat en cours

En cas de résiliation d'un contrat en cours avec un préavis de trois (3) mois avant le terme prévu :

Le client reste redevable de 80 % du montant total du contrat jusqu'à la fin de la période contractuelle.

Cette disposition s'applique conformément aux dispositions du contrat écrit et aux articles 337 et suivants du Code des obligations suisse (CO).

Toute résiliation doit être communiquée par écrit et est effective à la date de réception par LA GLOBAL CORPORATE.

Les paiements dus en raison d'une résiliation anticipée sont exigibles immédiatement, sans préjudice des autres droits de LA GLOBAL CORPORATE.

12.3 Remarques générales

Les pourcentages indiqués représentent le montant contractuel dû par le client en cas d'annulation ou de résiliation anticipée.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice du droit de LA GLOBAL CORPORATE de réclamer toute indemnité supplémentaire en cas de dommages directs ou indirects causés par l'annulation ou la résiliation.

13. Droit de rétention

Conformément aux articles 444 et suivants du Code des obligations suisse (CO) :

En cas de non-paiement des sommes dues par le client, LA GLOBAL CORPORATE est en droit de retenir les biens confiés jusqu'au règlement intégral des montants exigibles.

Le droit de rétention s'applique sans préjudice du droit de LA GLOBAL CORPORATE de recouvrer les sommes dues par voie judiciaire ou amiable.

La société ne peut être tenue responsable des dommages éventuels résultant de l'exercice légitime de ce droit, sous réserve d'une faute grave ou intentionnelle de sa part.

14. Stockage et entreposage des biens

LA GLOBAL CORPORATE peut assurer le stockage temporaire des biens confiés par le client, dans les conditions prévues par le contrat écrit.

La durée de stockage est définie contractuellement et peut être modifiée d'un commun accord.

En cas de non-paiement des frais de stockage pendant une période de trois (3) mois consécutifs, LA GLOBAL CORPORATE peut exiger la récupération immédiate des biens par le client.

Si le client ne retire pas les biens après cette demande, LA GLOBAL CORPORATE est autorisée à disposer des biens à ses frais et risques, conformément aux articles 444 et 445 CO.

Le client demeure responsable de tous les coûts liés au stockage et à la récupération des biens, y compris les frais supplémentaires éventuels.

15. Protection des données

Conformément à la Loi fédérale sur la protection des données (LPD 2023) et aux dispositions légales applicables :

LA GLOBAL CORPORATE s'engage à traiter les données personnelles du client uniquement pour les finalités définies aux présentes Conditions Générales de Vente, notamment : gestion contractuelle, facturation, suivi des prestations et communication nécessaire.

Les données personnelles ne sont communiquées à des tiers que si cela est indispensable à l'exécution du contrat ou requis par la loi, incluant : sous-traitants, transporteurs, assureurs et autorités compétentes.

Les tiers ayant accès aux données sont contractuellement tenus de respecter la LPD et de garantir un niveau de protection adéquat.

Le client dispose des droits suivants : accès, rectification, opposition, limitation du traitement, suppression et portabilité des données.

Toute demande relative à l'exercice de ces droits doit être adressée par écrit à : contact@laglobalcorporate.ch

Des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont mises en œuvre pour protéger les données contre l'accès non autorisé, la perte, l'altération ou la divulgation.

16. For juridique et droit applicable

Le for exclusif pour toute contestation ou litige relatif aux présentes Conditions Générales de Vente est fixé à Genève, Suisse.

Le droit applicable est le droit suisse, notamment :

Les articles 394 et suivants CO (mandat)

Les articles 440 et suivants CO (transport)

Les articles 97 et suivants CO (responsabilité civile contractuelle)

Toute clause des présentes CGV jugée invalide ou inapplicable n'affecte pas la validité des autres dispositions.